

1500199-73.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da droga e do dinheiro apreendidos com o fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de droga e com as mensagens de celular já mencionadas não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500199-73.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500199-73.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEXTER CÉSAR DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

DEXTER CÉSAR DOS SANTOS, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 22h30min, na avenida Santa Cruz, esquina com a rua César Natal, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 38,53g de cocaína, na forma de crack, acondicionados em duas porções envolvidas por sacola plástica, substância entorpecente que determina dependências física e psíquica, conforme laudo pericial de páginas 16/20 e exame químico toxicológico de páginas 58/60, e, além disso, ele estava na posse de R\$432,00 em dinheiro e um telefone celular da marca Motorola, cor azul (boletim de ocorrência de páginas 10/12 e auto

de exibição e apreensão de página 13).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, seguida pela absolvição por atipicidade, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal e o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (página 13), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (página 59), laudo pericial de telefone celular (páginas 86/89) bem como a autoria.

A testemunha Bruno Almeida dos Santos, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, nas proximidades do Supermercado Dia (local conhecido como ponto de tráfico de droga) quando avistou o réu próximo de um rapaz (provável usuário de droga). Ao ver a viatura policial, ele dispensou algo, em direção ao muro de uma residência, sendo detido. Posteriormente, constatou-se que no involucro dispensado, havia drogas. Não se recorda se tinha dinheiro na posse do réu.

A testemunha Fabiano de Camargo, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos (conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas) quando se deparou com o réu, que teria dispensado a droga. Na posse dele foi localizado dinheiro. Além do policial Bruno, estava também o cabo Barbosa, não se recordando se a droga foi encontrada pelo policial Bruno ou pelo policial Barbosa.

O réu disse ser usuário e que teria ido até uma biqueira comprar droga, onde pediu duas porções de pedra para um rapaz. Ficou esperando por ele, quando, nesse momento, outro rapaz – também usuário – ali chegou. Depois de um tempo, foi abordado por policiais, sendo que, em sua posse, tinha apenas dinheiro. Disse que a droga apreendida não é sua. Contou que Guilherme (página 88) é um rapaz que lhe vende roupa. A moça na foto de página 89 é uma garota de programas.

A prova acima resumida recomenda a procedência da ação penal.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma estória com tal escopo, e teriam inventado uma na qual o réu tivesse sido pego na posse direta do entorpecente, e não uma na qual não a vinculação dele com a droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser

acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Além do depoimento dos milicianos, tem-se que as mensagens trocadas entre o réu e o contato nomeado como "Guilherme Mil Gral" é fortemente sugestivo da venda de drogas daquele para esse, o que se torna ainda mais plausível com a fotografia de página 89. Por outro lado, o réu não produziu nenhuma prova acerca da versão que ele sustentou em juízo.

Portanto, tomando a palavra do policial como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da droga e do dinheiro apreendidos com o fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de droga e com as mensagens de celular já mencionadas não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 25 - feito nº 0003373-77.2016.8.26.0196; página 26 - feito nº 1500045-17.2021.8.26.0608 e feito nº 1501338-31.2020.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão. Deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, pois o réu era maior de 21 anos à época dos fatos, conforme página 21.

Terceira fase: Dada a reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva e pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo de aplicar o artigo 387, II, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não foi fixado com base na quantidade de pena aplicada, mas com base na reincidência.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu DEXTER CÉSAR DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Quanto ao objeto apreendido (celular) não provada sua origem ilícita, seja ele restituído a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's,

ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA